

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6710/2538

นาง บุญ สม พุทธ เจริญ
นาย ถนอม โรจนพานุกร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1300, มาตรา 1382

เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 573 และ 574 เป็นของเจ้าของคนเดียวกันได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือกันมาหลายทอดโดยโอนโฉนดที่ดินไขว้กันด้วยความเข้าใจผิด โจทก์เจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 573 แต่ได้จดทะเบียนรับโฉนดเลขที่ 574 ส่วนจำเลยมีเจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 แต่ได้จดทะเบียนรับโฉนดเลขที่ 573 จากผู้ขาย แม้จะได้มีการจดทะเบียนชื่อจำเลยเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แต่เมื่อการมีชื่อจำเลยในโฉนดเป็นเพราะความสำคัญผิดของจำเลยและเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้ยึดถือโฉนดไขว้กันมาตั้งแต่ต้นเช่นนี้ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว มายันโจทก์มาได้ไม่ โจทก์ยอมให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แลกเปลี่ยนกับโฉนดที่ดินเลขที่ 574 และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้ถูกต้องตรงความจริงได้

โจทก์ฟ้องว่า เดิมหลวงอาณัติจินประชาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 419, 420, 573 และ 574 รวม 4 แปลงซึ่งเป็นที่ดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน

ระหว่างปี 2472 ถึง 2482 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวหลายครั้งนางเคลือบได้ซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 420 และ 573 จากผู้มีชื่อแล้วครอบครองตลอดมา โดยยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 420 และ 574 จนกระทั่งถึงแก่กรรมนางจำรัสได้รับโอนมรดกที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว และได้ครอบครองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 420 และ 573 ต่อจากนางเคลือบตลอดมาโจทก์ได้ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจากนางจำรัสแล้วเข้าครอบครองโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยทำนาและให้ผู้อื่นเช่าทำนาตลอดมาถึงวันฟ้องเป็นเวลา 27 ปี ส่วนจำเลยมีเจตนาซื้อที่นาตามโฉนดเลขที่ 49 และ 574 จากนายมานพ นายวิสุทธิ์หรือวิสุทธิ นายรังสรรค์ นางสาวรัชดาและนางสุนี หลังจากจำเลยจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแล้วจึงทราบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 573 ที่จดทะเบียนซื้อขายกันนั้นไม่ใช่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 ที่เจตนาซื้อการที่จำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 573 ก็เพราะความสำคัญผิดของเจ้าของที่ดินที่ขายแก่จำเลยซึ่งยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 573 โดยคิดว่าเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สำหรับที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 การยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 573 และ 574 ของเจ้าของที่ดินเป็นการยึดถือไขว่سابกันมาตั้งแต่ต้น โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยจดทะเบียนโอนและรับโอนเปลี่ยนโฉนดที่ดินกันให้ถูกต้องตามความเป็นจริงจำเลยไม่ยินยอม ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แก่โจทก์ โดยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวพร้อมจดทะเบียนใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 574 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยให้การว่า จำเลยมีเจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 419 และ 573 จากเจ้าของเดิม โดยเสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว จำเลยไม่รู้ว่าเจ้าของที่ดินคนก่อน ๆ รวมทั้งโจทก์จะครอบครองที่ดินสลับไขว่กัน จำเลยเพิ่งรับโอนที่ดินมาก่อนฟ้องเพียง 9 เดือน โจทก์จึง

ไม่อาจยกอายุความการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองขึ้นยันจำเลยได้
โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยจดทะเบียนสับเปลี่ยนที่ดินกับโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 573 และให้จำเลยรับจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 จากโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้
ให้จำเลยเป็นฝ่ายชำระทั้งหมด คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่
573 ส่วนจำเลยมีเจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 แต่ได้จดทะเบียนรับโอนโฉนด
ที่ดินเลขที่ 573 จากผู้ขาย โดยสำคัญผิดว่าเป็นโฉนดที่ดินของที่ดินตามโฉนดเลข
ที่ 574 แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 573 และ 574 เป็นของ
เจ้าของคนเดียวกันได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือกันมาหลายทอดโดยโอนโฉนด
ที่ดินไขว้กันด้วยความเข้าใจผิดโจทก์จำเลยเจตนาซื้อที่นาไม่ได้ซื้อโฉนด แม้จะได้มี
การจดทะเบียนชื่อจำเลยเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แต่เมื่อการมีชื่อจำเลย
ในโฉนดเป็นเพราะความสำคัญผิดของจำเลยและเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้ยึดถือโฉนด
ไขว้กันมาตั้งแต่ต้นเช่นนี้ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยเสียค่า
ตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วมายันโจทก์มาได้ไม่
โจทก์ยอมให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แลกเปลี่ยนกับโฉนดที่ดินเลข

ที่ 574 และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้ถูกต้องตรงความจริง
ได้

แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์ กับรับจดทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ถูกต้องนั้นอาจเกิดปัญหาในชั้น
บังคับคดี จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573ตำบลโพรงอากาศ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราให้โจทก์โดยให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินเลขที่ 574
ให้จำเลย และให้โจทก์จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูก
ต้องในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนา ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ ให้จำเลยเป็นฝ่ายชำระทั้งหมด

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ